

소프트웨어 개발 및 유지보수 파트너십 계약서

본 계약은 '올클(All-Cle)' 플랫폼(이하 "본 시스템")의 개발 및 유지보수, 그리고 향후 비즈니스 확장에 따른 수익 공유에 관하여 의뢰인(이하 "갑")과 개발자(이하 "을") 간의 권리와 의무를 명확히 규정함을 목적으로 한다.

제 1 조 (목적)

본 계약은 "을"이 "갑"에게 "본 시스템"의 개발을 완료하여 제공하고, 향후 안정적인 서비스 운영을 위한 유지보수를 전담하며, 전국 가맹점 확장 시 발생하는 수익을 상호 공유하는 윈-윈(Win-Win) 파트너십 구축을 목적으로 한다.

제 2 조 (개발 범위 및 비용)

- "본 시스템"의 총 개발 비용은 일금 일천만 원(₩10,000,000)으로 책정한다. (부가세 별도)
 - 전담 개발 인건비: 6,000,000원
 - AI 및 에이전트 인프라 사용료: 2,000,000원
 - 초기 인프라 및 서버/DB 구축비: 2,000,000원
- "갑"은 초기 부담 완화를 위해 위 개발 비용을 매월 이십만 원(₩200,000)씩 "을"에게 분할 납부한다. (단, "갑"의 선택에 따라 일시불 납부도 가능하다.)

제 3 조 (플랫폼 소유권 및 카카오 비즈니스 채널)

- 제2조에 명시된 총 개발 비용(1,000만 원)이 완납되는 시점을 기준으로, '올클(All-Cle)' 브랜드 명칭 및 "본 시스템" 자체에 대한 포괄적인 소유권은 "갑"에게 100% 영구 귀속된다.
- 비용 완납 이전이라도 "갑"은 "본 시스템"을 독점적으로 사용하여 영업 활동을 영위할 수 있는 권리를 가진다.

3. **[카카오 채널 연동 개발 지원]** 정식 서비스 개시 후 "갑"이 카카오 비즈니스 계정에 사업자 번호 등록을 완료하면, "을"은 그동안 사업자 미등록으로 인해 보류되었던 카카오 채널 관련 추가 기능(알림톡, 챗봇 연동 등) 개발을 적극적으로 재개 및 지원한다.
4. **[중도 해지 시 카카오 채널 반환]** 제2조의 총 개발 비용(1,000만 원) 완납 이전에 "갑"의 일방적인 사유나 귀책사유로 인해 본 계약이 파기되어 "본 시스템"의 소유권이 "을"에게 반환될 경우, "갑" 명의로 운영 중이던 '올클(All-Cle)' 관련 카카오 비즈니스 채널에 대한 관리자 권한 및 소유권 일체도 즉시 "을"에게 무상으로 이전 및 반환되어야 한다.

제 4 조 (서비스 유지보수 및 전담 관리)

1. "본 시스템"의 지속적인 운영 및 관리를 위해 서비스 유지보수 및 전담 관리 권한은 "을"에게 귀속된다.
2. "갑"은 서비스 유지를 위한 실비 성격의 월 전담 비용으로 매월 삼십만 원 (₩300,000)을 "을"에게 지급한다.
3. 제2항의 비용에는 다음의 항목이 포함된다.
 - API 사용료(카카오 등) 및 클라우드 서버 임대 비용
 - 공식 도메인(www.all-cle.com) 임대료
 - 시스템 오류 발생 시 즉각적인 기술 지원 및 문제 해결
4. 단, 단순 오류 수정이 아닌 '새로운 기능 추가 및 확장 프로그램 개발'이 필요한 경우, "갑"과 "을"은 사전 협의를 통해 별도의 추가 개발비를 산정할 수 있다.

제 5 조 (대금 청구 및 지급 방법)

1. 제2조(개발비 분납금) 및 제4조(월 유지보수비)에 따른 대금은 **선납**을 원칙으로 하며, 매월 **25일**까지 당월 이용료 및 분납금을 지급하여야 한다. (지급일이 공휴일인 경우 익영업일로 한다.)
2. "갑"은 아래의 "을"이 지정한 은행 계좌로 대금을 전액 현금 이체하여야 한다.
 - **은행명: 기업은행**
 - **계좌번호: 026-074724-01-019**
 - **예금주: 김지현**

3. **[결제 지연에 따른 시스템 안내]** 클라우드 서버 및 API 인프라의 안정적인 유지를 위해, 대금 납부가 **3개월 이상 지연될** 경우 부득이하게 "본 시스템"의 접속이 일시 제한될 수 있다. "을"은 제한 7일 전 "갑"에게 이를 미리 안내하며, 미납금 정산 시 시스템은 즉각 정상화된다.

제 6 조 (가맹점 확장 및 수익 공유)

1. "본 시스템"을 기반으로 타 지역 수거 업체(이하 "가맹점")가 입점할 경우, "갑"과 "을"은 동반 성장을 위해 본 조항의 수익 배분(Profit Share) 원칙을 따른다.
2. **[유지보수비 수익 공유]** 가맹점 입점 시, "을"은 해당 가맹점의 원활한 시스템 사용을 위해 가맹점당 월 삼십만 원(₩300,000)의 IT 서비스 관리비를 청구한다. "을"은 수취한 월 서비스 관리비 중 50%인 십오만 원(₩150,000)을 플랫폼 소유권자인 "갑"에게 매월 로열티 명목으로 지급한다.
3. **[가맹비 및 교육비 전액 귀속]** 타 업체가 "갑"의 브랜드(올클)로 가맹할 때 발생하는 '초기 가맹비 및 교육비' 일체는 "갑"이 자체적으로 책정하고 수취하며, "을"은 이에 관여하지 않고 전액 100% "갑"의 수익으로 귀속된다.

제 7 조 (향후 확장성 및 추가 개발)

"갑"의 사업 확장에 따라 자체 구제 쇼핑몰 연동 등 대규모 추가 시스템 구축이 필요할 경우, "을"은 "갑"의 최우선 IT 파트너로서 성실히 개발에 임하며, 구체적인 범위와 비용은 별도로 협의하여 결정한다.

제 8 조 (계약의 중도 해지 및 권리 관계)

1. 당사자 일방이 본 계약상의 중대한 의무를 위반한 경우, 상대방은 14일 이상의 기간을 정하여 서면으로 시정을 요구하고, 동 기간 내에 시정되지 않을 경우 본 계약을 해지할 수 있다.
2. 천재지변 등 불가항력적인 사유 또는 당사자 일방의 사유(수거 사업 중단 등)로 인해 계약 이행이 불가능한 경우, 당사자는 상호 협의하여 계약 종결을 할 수 있다.
3. **[개발비 완납 전 중도 해지 시]** "갑"이 제2조에 명시된 총 개발 비용(1,000만 원)을 전액 지급하지 않은 상태에서 "갑"의 일방적인 사유(사업 중단 등)로 계약이 중도 해지될 경우, "본 시스템"에 대한 모든 소유권 및 사용권은 즉시 "을"에게 반환된다. 또한, "갑"이 그동안 분납한 프로그램 개발비는 반환되지 않는다.

4. [개발비 완납 후 해지 또는 사업 양도 시] "갑"이 총 개발 비용(1,000만 원)을 전액 지급한 이후에는 "본 시스템"의 소유권이 온전히 "갑"에게 있으므로, "갑"은 자유롭게 타 수거 업체에 플랫폼을 양도하거나 판매할 수 있다. 단, 이 경우에도 "본 시스템"의 유지보수 및 전담 관리 권한은 여전히 "을"에게 유지된다.

제 9 조 (준거법 및 관할 법원)

본 계약의 성립, 이행 및 해석에 관해서는 **대한민국 법률을 준거법으로 적용**한다. 본 계약과 관련하여 분쟁이 발생한 경우, 양 당사자는 상호 협의하여 원만히 해결하도록 노력하며, 협의가 이루어지지 않을 경우 **대한민국의 "갑" 주소지를 관할하는 법원을 합의관할법원으로 한다.**

본 계약의 성립을 증명하기 위하여 계약서 2통을 작성하고, "갑"과 "을"이 각각 서명 또는 기명날인한 후 각 1통씩 보관한다.

202 년 월 일

[갑] (의뢰인 / 플랫폼 소유권자)

[을] (개발자 / IT 파트너)

상 호 (또는 성명) : _____

상 호 (또는 성명) : _____

주 소 : _____

주 소 : _____

연 락 처 : _____

연 락 처 : _____

대 표 자 : _____ (인)

대 표 자 : _____ (인)